

1500721-47.2019.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Trata-se de Ação Penal, deflagrada mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual Caíque Gabriel de Oliveira Leite foi processado e condenado, por Sentença proferida em 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí

CEP: 18278-440 - Tatuí - SP

Telefone: (15) 2102-5531 - E-mail: tatui2cr@tjsp.jus.br

1500721-47.2019.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500721-47.2019.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Trata-se de Ação Penal, deflagrada mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual Caíque Gabriel de Oliveira Leite foi processado e condenado, por Sentença proferida em 14 de novembro de 2019, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal (fls. 110/4).

Inconformada, a Defesa Técnica interpôs recurso de apelação, conforme razões de fls. 123/8.

Contrarrazões às fls. 133/6.

Por v. Acórdão datado de 03 de abril de 2020, fora negado provimento ao apelo e mantido, integralmente, o comando proferido nesta instância de primeiro grau.

Às fls. 196/7, parecer ministerial, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Eis a síntese. Fundamento e decido.

Razão assiste ao i. Representante do Ministério Público, eis que patenteada a superveniência da prescrição punitiva retroativa.

Na hipótese aqui versada, a pena regula-se pela reprimenda definitivamente imposta

ao Acusado.

Como, à época do ocorrido, ostentava Caique menos de 21 anos de idade, tem-se que a prescrição se daria em 02 anos, operado no cômputo a redução prevista no art. 115, do CP.

Logo, entre a publicação do v. Acórdão, 03 de abril de 2020 (marco interruptivo a contagem, a teor do disposto no art. 117, IV, do CP) – aqui observado, na esteira do entendimento fixado pela Corte Máxima, que o acórdão confirmatório sempre interrompe a prescrição, ainda que importe em modificação do julgado (HC 176.473/Roraima; Relator Ministro Alexandre de Moraes – até os dias atuais, transcorrido lapso superior aos dois anos, a tornar imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de CAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA LEITE, bem como extinta a pena de multa, em face da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 114, II; 115 e 117, IV, todos do Código Penal.

Sem custas, diante do desfecho.

A propósito, equivocada a certificação de fls. 169 – já que, naquele momento, já configurada a prescrição – providencie-se o necessário para o cancelamento, bem como dos expedientes de fls. 171; 173/4; 175; 176/7; 189/90 e 191/2.

Oportunamente, feitas as anotações e comunicações inerentes à conclusão de extinção de punibilidade, arquivem-se.

P.I.

Tatui, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA